

Leyes y decretos con afectación fiscal

Código, ley, reglamento y decreto; el Código de Normas y Procedimientos Tributarios; las leyes de cada impuesto, el uso de timbres y las sanciones resueltas con el salario base 2026. Caso guía: Ferretería El Tornillo S.A.

Normas

Código, ley, reglamento, decreto y resolución

Leyes

9635, 7092, RTS, 9428, 4961, 8683, 9050, 9028, 5923...

Sanciones

Arts. 78, 79, 80 bis, 81, 88 y 57 con casos

Resultado de aprendizaje 3

Identificar la aplicación de las leyes y decretos vigentes con afectación fiscal, establecidas por la Administración Tributaria, según lo tipifica el Ministerio de Hacienda.

Indicadores de logro

- Contrasta los términos **código, ley, reglamento y decreto**.
- Distingue la aplicación de las **leyes y decretos vigentes** con afectación fiscal.
- **Resuelve casos tributarios sencillos** con códigos, leyes, reglamentos y decretos.
- Identifica el **uso de los timbres** en trámites afines a Hacienda.

Caso guía

Ferretería El Tornillo S.A., en Mercedes Norte, inició operaciones en febrero de 2026. Vende materiales, tiene 8 empleados, un pick-up y capital social de ₡3 000 000. La usaremos para aplicar cada ley.

Datos 2026

Salario base (SB): **₡462 200** · Interés tributario: **8,41 % anual** desde el 1-jul-2026 · Plataforma: **TRIBU-CR**.

Varias normas del programa ya fueron **derogadas o sustituidas**. En cada diapositiva se indica cómo es hoy.

Norma	Qué es	Quién la emite	Ejemplo tributario
Código	Ley que ordena toda una materia en un solo cuerpo	Asamblea Legislativa	Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Ley 4755)
Ley	Norma general y obligatoria; solo ella crea tributos	Asamblea Legislativa	Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
Reglamento	Desarrolla cómo aplicar una ley; no puede contradecirla	Poder Ejecutivo, por decreto	Reglamento del IVA (Decreto 41779-H)
Decreto ejecutivo	Acto del Presidente y el ministro: emite reglamentos o fija montos	Poder Ejecutivo	Decreto 45333-H: tramos de renta 2026
Resolución	Instrucción técnica de la Administración	Dirección General de Tributación	Comprobantes electrónicos v4.4

Jerarquía (de mayor a menor)



Reserva de ley

Constitución, art. 121, y Código Tributario, art. 5: **solo una ley** puede crear un tributo, fijar su tarifa base o establecer exenciones. Un decreto **no** puede crear impuestos.

Sufijo "-H"

Indica que el decreto lo firma el **Ministerio de Hacienda** (ej.: 43198-H).

Conceptos esenciales

Obligación tributaria

Vínculo legal que obliga a pagar.

Hecho generador

Hecho que la hace nacer (vender, ganar).

Sujeto activo

Quien cobra: Estado o municipalidad.

Sujeto pasivo

Contribuyente o **responsable** (retenedor).

Base imponible

Monto sobre el que se calcula.

Prescripción

4 años; 10 si no se inscribió, no declaró o hubo fraude.

Caso resuelto 1

En octubre de 2026 El Tornillo vende ¢5 000 000 (sin IVA) y debe pagar el IVA a más tardar el **15-nov-2026**.

Elemento	Respuesta
Hecho generador	Venta de mercancías
Sujeto activo	Estado (Hacienda)
Contribuyente	Ferretería El Tornillo S.A.
Base imponible	¢5 000 000
Impuesto (13 %)	¢650 000
Inicio de la prescripción	1-dic-2026 (mes siguiente al vencimiento)
Prescribe si declaró	Noviembre de 2030 (4 años)
Si no declara	Plazo de 10 años (2036)

Reglamentos que lo desarrollan

Decreto 38277-H Reglamento de Procedimiento Tributario, reformado por el **39673-H** y otros; reformas de las Leyes **9069, 9416 y 9635**.

Qué cambió la Ley 9635 (2018)

Título	Cambio
I	Convirtió el impuesto de ventas (Ley 6826) en IVA : grava bienes y servicios desde 1-jul-2019
II	Reformó la renta : rentas de capital (15 %), tramos para pymes
III	Modificó el empleo público
IV	Creó la regla fiscal

Normas del programa y cómo están hoy

Programa cita	Hoy
Decreto 14082-H (reglamento de ventas)	Derogado por Decreto 41779-H Reglamento del IVA (2019)
Decreto 41615 Canasta Básica	Derogado por Decreto 43790-H-MEIC-S (nov-2022, Ley 9914)

Caso resuelto 2 · IVA en una compra familiar

Producto	Precio sin IVA	Tarifa	IVA ¢
Arroz y frijoles (canasta básica)	10 000	1 %	100
Refresco gaseoso	2 000	13 %	260
Medicamento autorizado	5 000	2 %	100
Consulta médica privada	30 000	4 %	1 200
Total IVA			1 660

Las tarifas reducidas (1 %, 2 %, 4 %) y las exenciones están en la **ley**; el **decreto** solo define qué productos integran la canasta.

Norma	Qué regula
Ley 7092 (1988)	Grava utilidades, salarios y rentas de capital
Decreto 18445-H	Reglamento anterior: derogado por el Decreto 43198-H (dic-2021)
Ley 8320	Interpretación auténtica del inciso c) del art. 23 (retenciones sobre rendimientos)
Decreto 45333-H	Tramos de renta del período 2026

Tramos del salario 2026 (mensual)

Salario	Tarifa
Hasta \$918 000	Exento
\$918 000 a \$1 347 000	10 %
\$1 347 000 a \$2 364 000	15 %
\$2 364 000 a \$4 727 000	20 %
Exceso de \$4 727 000	25 %

Caso resuelto 3 · Retención al encargado de bodega

Salario \$1 500 000 · 1 hijo (crédito \$1 710)
Tramo 10 %: $(1\,347\,000 - 918\,000) \times 10\% = 42\,900$
Tramo 15 %: $(1\,500\,000 - 1\,347\,000) \times 15\% = 22\,950$
Impuesto bruto = $42\,900 + 22\,950 = 65\,850$
Menos crédito por hijo = $65\,850 - 1\,710$
Retención mensual = \$64 140

El patrono es **responsable** (retenedor): descuenta el impuesto y lo declara y paga a Hacienda.

Régimen de Tributación Simplificada

Programa cita	Hoy
Decreto 25514-H (creación del RTS)	Rige el Decreto 43881-H , reformado por el 45209-H (2025)
Ley 8114 y Decreto 29643-H	Ley 8114 sigue (combustibles, bebidas); el RTS se rige por la Ley 9635 y la 7092

Caso resuelto 4 · Soda vecina en el RTS (trimestre)

Compras del trimestre = ¢3 000 000
Renta = 3 000 000 × 0,02 = ¢60 000
IVA = 3 000 000 × 0,04 = ¢120 000
Total trimestral = ¢180 000

Personas jurídicas (Ley 9428 · Decreto 40417-H)

Categoría	% SB	2026
No inscrita en renta	15 %	¢69 330
RTS, inactiva o ingresos < 120 SB	25 %	¢115 550
Ingresos entre 120 y 280 SB	30 %	¢138 660
Ingresos > 280 SB	50 %	¢231 100

El Tornillo

Espera ingresos de ¢150 000 000 (> 280 SB = ¢129 416 000): pagará **¢231 100** a más tardar el **31 de enero**.

La Ley 9024 (2011) fue **anulada por la Sala IV**; rige la 9428 (2017).

Impuesto	Ley	Reglamentos del programa	Cómo se aplica
Selectivo de consumo	4961	14617-H	Una sola vez, al importar o fabricar bienes no esenciales; tarifa según partida
Solidario (casas de lujo)	8683	35515-H; 17878-H	Valor > ¢143 000 000 (2026); 0,25 % a 0,55 %; pago al 15 de enero
Vehículos: propiedad, traspaso y exonerados	7088	17884-H; 17880-H; 17881-H	Marchamo anual; traspaso de usados 2,5 % sobre el mayor valor
Casinos y apuestas	9050	17883-H; 39231-H	Mensual: 10 % de ingresos netos + 60 % SB por mesa + 10 % SB por máquina
Tabaco	9028; 8399; 7972	29463-H; 37185-S...	Monto fijo por cigarrillo, actualizado cada año (verificar vigente)

Caso resuelto 5 · Casino (un mes)

Ingresos netos ¢20 000 000 · 8 mesas · 40 máquinas
10 % × 20 000 000 = 2 000 000
8 × 60 % × 462 200 = 2 218 560
40 × 10 % × 462 200 = 1 848 800
Total = ¢6 067 360

Caso resuelto 6 · Pick-up usado

Escritura ¢5 000 000; valor fiscal ¢6 000 000
Base = el mayor = 6 000 000
6 000 000 × 2,5 % = **¢150 000**

Norma	Qué aportó
Ley 7088 Reajuste Tributario (1987)	Creó el impuesto a la propiedad de vehículos y al traspaso de usados y exonerados
Ley 8343 Contingencia Fiscal (2002)	Medidas temporales de 12 meses: recargos de renta, impuestos extraordinarios, amnistía de intereses y multas
Decreto 31033-H	Reglamento de la Ley de Contingencia Fiscal
Ley 9068 Transparencia fiscal (2012)	Intercambio de información tributaria con otros países
Ley 9069 Fortalecimiento de la Gestión Tributaria (2012)	Sanciones en salarios base , nuevas facultades de control y cobro
Ley 9416 Lucha contra el fraude fiscal (2016)	Factura electrónica obligatoria , registro de accionistas y beneficiarios finales
Decretos 38277-H y 39673-H	Reglamento de Procedimiento Tributario y su reforma

Idea central

Estas normas no crean un impuesto nuevo para todos: **mejoran el control** y endurecen las consecuencias de no cumplir.

El Tornillo

Por la Ley 9416 emite **factura electrónica** (versión 4.4 desde sep-2025) y debe reportar a sus **accionistas** ante el BCCR.

La Ley 8343 ya **no está vigente** en sus medidas temporales; se estudia como antecedente de política fiscal.

Timbre de Educación y Cultura · sociedades (Ley 5923)

Capital social	Monto anual
Hasta ¢500 000	¢5 000
¢500 001 a ¢2 000 000	¢6 000
¢2 000 001 a ¢4 000 000	¢12 000
Más de ¢4 000 000	¢18 000

Caso resuelto 7

El Tornillo: capital ¢3 000 000
Está entre ¢2 000 001 y ¢4 000 000
Timbre anual = ¢12 000

Tabla tomada de fuente secundaria: **verificar vigente** en Hacienda antes de pagar.

¿Qué timbre pide cada trámite?

Trámite	Timbres usuales
Constituir o reformar una sociedad	Registro Nacional, Agrario, Colegio de Abogados, Archivo Nacional
Certificación registral	Derechos de Registro y timbres de ley
Traspaso de inmueble o vehículo	Registro, Agrario, Colegio de Abogados, Archivo
Marchamo	Cruz Roja, Vida Silvestre, COSEVI y otros
Plano catastrado	Topografía (UNA) y Colegio profesional

Hoy se pagan casi siempre en forma **electrónica**. Los montos varían por trámite: verifíquelos con el notario o la institución.

Art.	Infracción	Sanción (SB 2026 = ¢462 200)
78	No inscribirse o no comunicar cambios	50 % SB por mes o fracción (¢231 100), máximo 3 SB (¢1 386 600)
79	No presentar una declaración a tiempo	50 % SB fijo: ¢231 100
80 bis	Pagar tarde un tributo autoliquidado	1 % por mes o fracción , máximo 20 %
81	Declarar de menos o pedir devoluciones indebidas	50 % de la diferencia; 100 % grave; 150 % muy grave
57	Pago fuera de plazo	Intereses: 8,41 % anual desde 1-jul-2026

Art. **76**: el contribuyente puede **autoliquidar** su propia sanción. El art. 80 aplica a tributos determinados por Hacienda.

Reducción de sanciones (art. 88)

Si corrige...	Reduce	Autoliquida y paga
Por su cuenta, sin aviso de Hacienda	75 %	80 %
Tras una actuación, antes de la resolución	50 %	55 %
Aceptando en el plazo para recurrir	25 %	30 %

Regla de oro

Reducir 80 % significa **pagar solo el 20 %** de la multa.

Situación

El Tornillo inició operaciones el **3-feb-2026**, pero se inscribe en TRIBU-CR por su cuenta el **20-abr-2026**: 2 meses y 17 días de atraso.

Cálculo

Meses o fracción = 2 meses + fracción = 3
Multa = 3 × 50 % × 462 200 = ¢693 300
Tope 3 SB = ¢1 386 600 → no se supera
Reducción art. 88: 80 % (espontánea y autoliquidada)
Paga = 693 300 × 20 % = ¢138 660

Si...	Paga
Corrige solo y autoliquidada (80 %)	¢138 660
Espera la actuación de Hacienda (55 %)	¢311 985
Acepta en el plazo para recurrir (30 %)	¢485 310
No corrige (sin reducción)	¢693 300

Además, al no estar inscrito, el plazo de prescripción sube a **10 años**.

Situación

El IVA de julio (C\$400 000) vencía el **15-ago-2026**.
El Tornillo declara y paga por su cuenta el **15-nov-2026**: 3 meses tarde (92 días).

Cálculo

- 1) Art. 79: $50 \% \times 462\,200 = 231\,100$
Reducción 80 % → paga **C\$46 220**
- 2) Art. 80 bis: $1 \% \times 3 \text{ meses} \times 400\,000 =$
C\$12 000
- 3) Art. 57: $400\,000 \times 8,41 \% \times 92 \div 365 \approx$
C\$8 479

C\$400 000

impuesto

C\$66 699

recargos

C\$466 699

total a pagar

Si espera a Hacienda

Con reducción de 55 % la multa sería C\$103 995 en vez de C\$46 220, y los intereses y la morosidad siguen creciendo.

La morosidad y los intereses **no se reducen** con el art. 88: solo se evitan pagando a tiempo.

Situación

En setiembre El Tornillo declaró IVA por **€500 000**. Al revisar sus facturas electrónicas descubre que el correcto era **€800 000** y presenta una **rectificativa** antes de que Hacienda actúe.

Cálculo

Diferencia = $800\ 000 - 500\ 000 = €300\ 000$

Sanción art. 81 = $50\ \% \times 300\ 000 = €150\ 000$

Reducción 80 % → **paga €30 000**

Además paga la diferencia, intereses y 1 % mensual

Momento	Sanción a pagar
Espontánea + autoliquidada (80 %)	€30 000
Tras actuación de Hacienda (55 %)	€67 500
Acepta en el plazo (30 %)	€105 000
Sin reducción	€150 000

Grave y muy grave

Si oculta más del 10 % de la base, la multa es **100 %** (€300 000); con **facturas falsas** o contabilidad alterada, **150 %** (€450 000) y puede haber delito.

Ejercicio	Respuesta
¿Puede un decreto subir la tarifa del IVA al 15 %?	No: reserva de ley (art. 121 Constitución)
Clasifique: Decreto 43198-H	Reglamento de la Ley de Renta, emitido por decreto
Norma que hoy define la canasta básica	Decreto 43790-H-MEIC-S
Salario ₡1 200 000 sin hijos: impuesto	$(1\,200\,000 - 918\,000) \times 10\% =$ ₡28 200
Sociedad con capital ₡4 500 000: timbre de Educación y Cultura	₡18 000
No presentó una declaración y la presenta por su cuenta, autoliquidando	$231\,100 \times 20\% =$ ₡46 220
IVA de ₡250 000 pagado 2 meses y 10 días tarde: morosidad	$1\% \times 3 \times 250\,000 =$ ₡7 500
Diferencia de renta ₡1 000 000, grave (100 %), con reducción de 80 %	$1\,000\,000 \times 20\% =$ ₡200 000

Pistas

Las fracciones de mes **cuentan como mes completo** en los arts. 78 y 80 bis. Los intereses se calculan por **días**.

Reto en parejas

Busque en el **SCIJ** (pgrweb.go.cr/scij) el art. 79 del Código Tributario y compárelo con la tabla de la clase.

Para recordar

- 1 **Código** = ley que ordena toda una materia; **reglamento** = cómo aplicar una ley; **decreto** = acto del Poder Ejecutivo.
- 2 Solo la **ley** crea tributos (reserva de ley).
- 3 La **Ley 9635** creó el IVA, reformó la renta y estableció la regla fiscal.
- 4 Varios decretos del programa fueron **sustituidos**: 41779-H (IVA), 43198-H (renta), 43790-H-MEIC-S (canasta), 43881-H (RTS).

Sanciones

- 1 Arts. 78 y 79: multas en **salarios base**.
- 2 Art. 80 bis: **1 % por mes**, máximo 20 %.
- 3 Art. 81: **50 / 100 / 150 %** de la diferencia.
- 4 Art. 88: corregir solo y autoliquidar reduce **80 %**.
- 5 Art. 57: **intereses** diarios a 8,41 % anual.

Los **timbres** acompañan trámites registrales y notariales; el de Educación y Cultura lo pagan las sociedades cada año.